

Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central

Centralização de Compras - Contextualização

Apresentação e Objetivos



A presente capacitação tem por objetivo esclarecer os procedimentos administrativos necessários à **centralização de compras**, conforme disciplinado pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central – RLC-BrC.

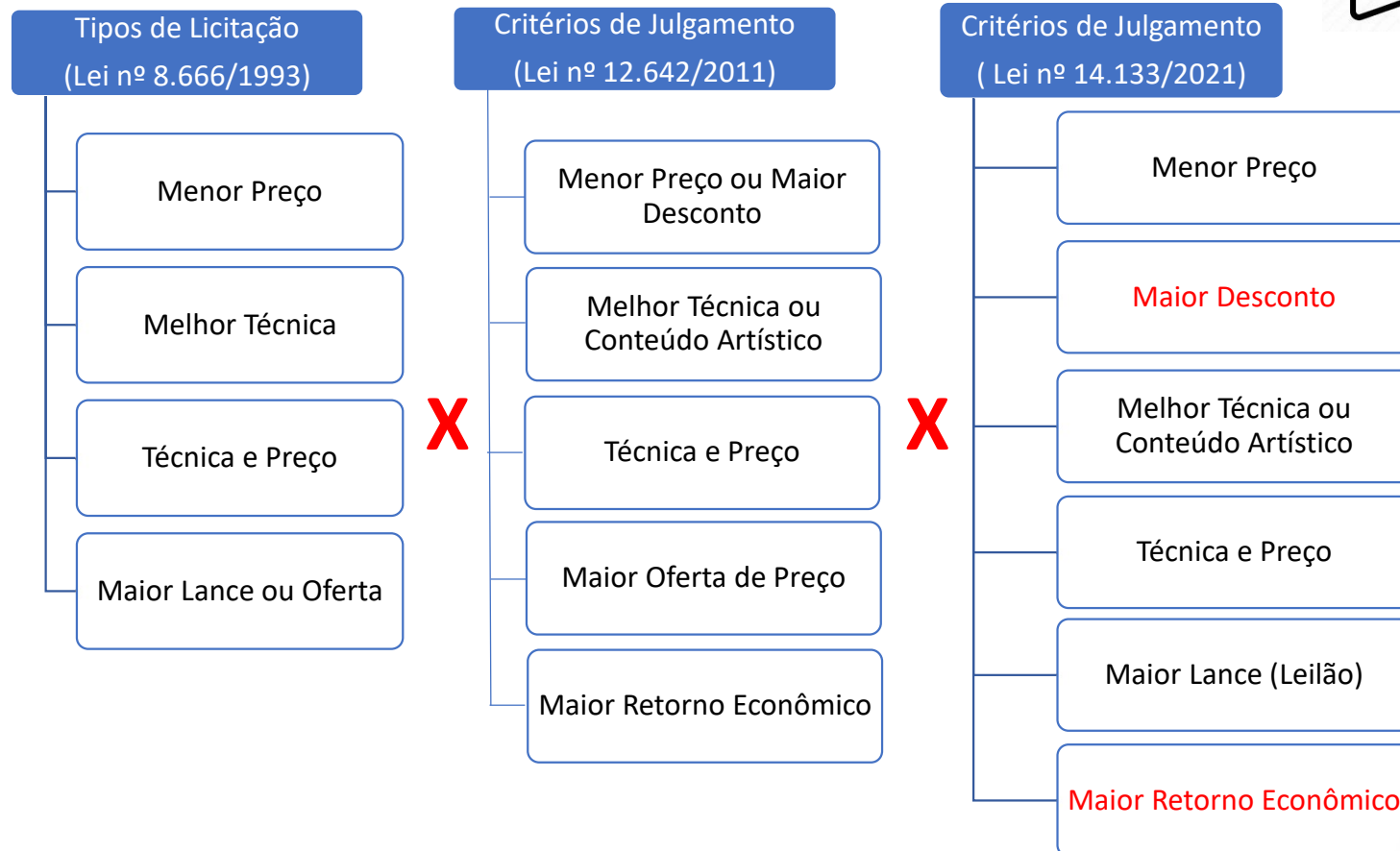
Para tanto, serão apresentadas as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que restaram regulamentadas no RLC-BrC, modelos de centralização de compras, evolução histórica, entre outros temas de relevância.

Contextualização



- Lei nº 14.133/2021 – novo paradigma
 - Consolidação legislativa e jurisprudencial
 - Lei nº 8.666/1993 – Lei Geral
 - Lei nº 10.520/2002 – Pregão
 - Lei nº 12.462/2011 – RDC
 - Lei nº 13.303/2016 – **Estatais**
 - Decreto nº 10.024/2019 – Pregão Eletrônico
 - Instruções Normativas
 - Jurisprudência
 - Virtualização dos procedimentos
 - Portal Nacional de Contratações Públicas (publicidade, transparência e condição de eficácia das contratações)
 - Centralização de procedimentos de compras

Contextualização Exemplo – Critérios de Julgamento



Contextualização



➤ Jurisprudência:

- 9.1.9. **estabelecer** diretrizes para área de aquisições, incluindo:
(...)
9.1.9.4. **política de compras conjuntas**;
(...)
(Acórdão nº 2.373/2016 – Plenário)
- 9.2.2. à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, com base na Constituição Federal, art. 37, caput, que recomende às suas entidades vinculadas o **incremento de contratações de forma conjunta e a centralização de compras** de softwares de grandes fabricantes (...)
(Acórdão nº 2.569/2018 – Plenário)

Contextualização



➤ Lei nº 14.133/2021:

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos **deverão**:

I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a **centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços**;

Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta Lei.

Obrigado!

Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central

Centralização de Compras – Evolução e Referências

Introdução

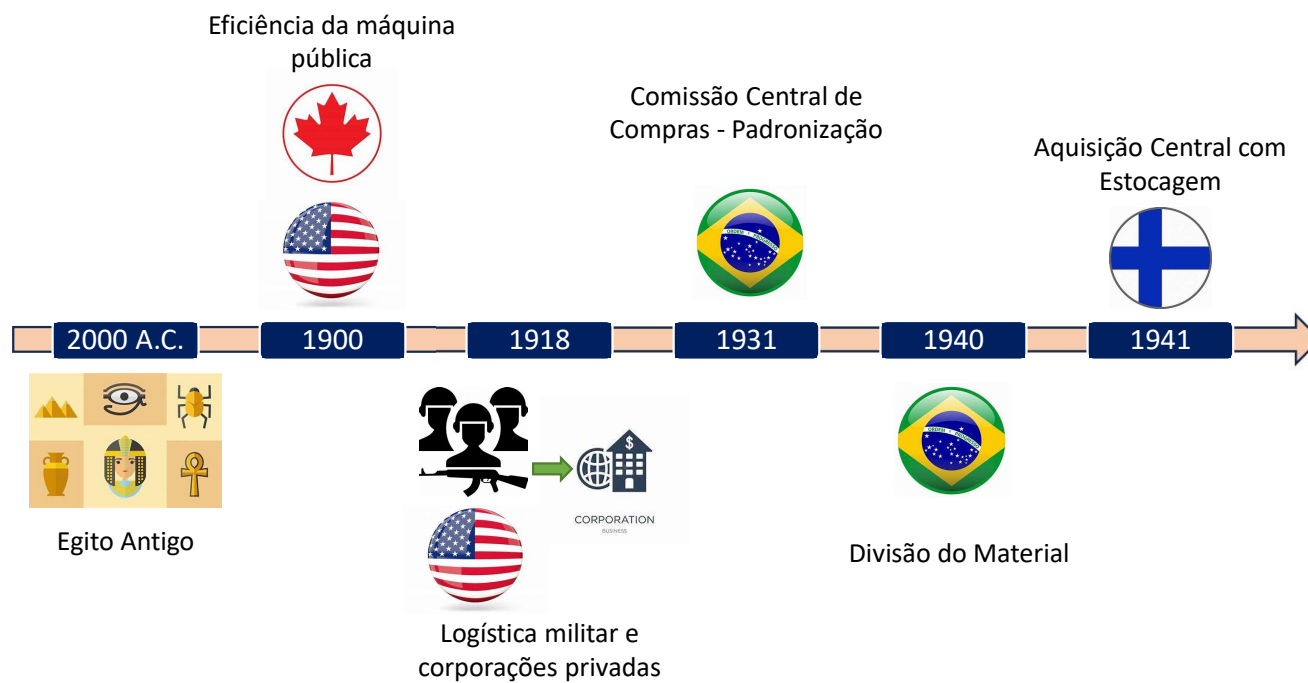
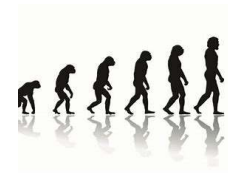


Centralização de Compras:

- Modo de organização e gestão adotado para enfrentar os desafios da função administrativa de compras, cuja relevância nos cenários de implementação de políticas públicas tem crescido com a busca pelo aprimoramento da governança nas máquinas estatais.
- Tendência nacional e internacional como modelo de organização e gestão de compras públicas, que busca ganhos de eficiência operacional, sendo estratégia para implementação de políticas públicas.

[\(Santos, 2019\)](#)

Evolução Histórica





Principais referências



Regulamento de Licitações e Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Obrigado!

Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central

Centralização de Compras – Ganhos e Eficiência

Centralização de Compras

Ganhos de eficiência



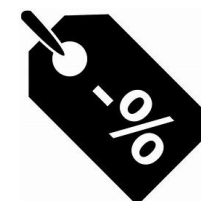
Redução de custos administrativos



Padronização de processos e de objetos



Especialização das equipes



Possível ganho de escala

Redução de custos administrativos



- Estudo de caso – Ebserh – R\$ 27.500,00 por pregão ([Carlos Vinicius de Souza Motta \(enap.gov.br\)](http://enap.gov.br))
 - Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 - Tempo e salário dos atores envolvidos
 - Custos de infraestrutura proporcionais de água, energia, limpeza, vigilância, manutenção predial, locação de espaço, copeiragem, apoio administrativo e impressão corporativa

Ganho de escala



➤ Lei nº 14.133/2021:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento

(...)

VII - o **regime de fornecimento** de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, **observados os potenciais de economia de escala**;

Art. 23. O **valor previamente estimado** da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as **quantidades a serem contratadas**, observadas a **potencial economia de escala** e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Ganho de escala



➤ Variáveis:

- Pregão tradicional X Registro de Preços
- Histórico da central de compras e entes participantes
- Prazos e condições de entrega
- Prazos e condições de pagamento

Obrigado!

Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central

Centralização de Compras – RLC-BrC

Centralização de Compras – RLC-BrC



CAPÍTULO V

DA CENTRALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Seção I

Aspectos gerais

Art. 73. Considerando a definição de compras centralizadas contida no Anexo I deste Regulamento, o BrC divulgará sua **Política de Compras Centralizadas**, contendo seu **modelo de atuação** voltado ao estímulo das compras conjuntas, com o intuito de viabilizar a **captura de ganhos de eficiência operacional**, como **redução de custos e garantia de abastecimento** dos entes consorciados.

Anexo I – Definições

COMPRA CENTRALIZADA: compra ou contratação de bens, serviços ou obras, em que o órgão ou a **entidade responsável conduz** os procedimentos para a **compra** ou contratação de objeto **de interesse de mais de um órgão ou entidade**, mediante **prévia indicação de sua demanda**;

Centralização de Compras – RLC-BrC



POLÍTICA DE COMPRAS CENTRALIZADAS

- Estratégia de atuação
 - Categorias de compra / famílias
 - Dimensão da centralização
 - Cronograma de implantação
- Atores, papéis e responsabilidades
 - Agentes do BrC e entes consorciados
 - Colegiado decisor

Centralização de Compras – RLC-BrC

POLÍTICA DE COMPRAS CENTRALIZADAS



- Critérios para definição dos objetos
 - Valores envolvidos
 - Quantidade mínima de participantes
 - Categorias de compra / famílias
- Regras de relacionamento entre central e participantes
 - Momentos e formas de comunicação
 - Posicionamento quanto à execução
 - Priorização das compras centralizadas
 - Notificação caso o ente consiga comprar por valor inferior
 - Comunicação efetiva

Centralização de Compras – RLC-BrC

POLÍTICA DE COMPRAS CENTRALIZADAS



➤ Cronograma de Compras Centralizadas

- Objetos que constarão das compras do exercício
- Previsão das datas da licitação e da disponibilização do objeto



- Evitar concorrência de processos de compra
- Redução de custos administrativos
- Segurança para os participantes
- Ampliação do mercado fornecedor
- Compromisso por parte do BrC

Obrigado!

Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central

Centralização de Compras – RLC-BrC

Centralização de Compras – RLC-BrC



Art. 74. Cabe à **Secretaria-Executiva** conduzir compras centralizadas para firmar instrumentos conjuntos de contratação, bem como autorizar a condução de etapas do processo de compras centralizadas por ente pertencente ao BrC.

Parágrafo único. Os entes consorciados podem articular entre si a condução de processos de **compras centralizadas em caráter regional**, contando com o **apoio técnico da Secretaria-Executiva** caso a iniciativa **envolva 3 (três) ou mais participantes**.

Art. 75. **Compete aos entes consorciados** a prática dos seguintes atos de gestão de compras centralizadas, objetivando a racionalização de procedimentos e o melhor uso do poder de compra:

I - apoiar e participar dos processos de compras centralizadas conduzidas pela Secretaria-Executiva ou por ente consorciado responsável pela realização de compra regional;

Centralização de Compras – RLC-BrC



II - disponibilizar equipe técnica para formação de grupos de **padronização** de especificações e de análises técnicas durante os procedimentos de contratação, fomentando o **uso do conhecimento técnico disponível nos entes consorciados**;

III - encaminhar, quando solicitado, **dados sobre suas aquisições** para viabilizar a consolidação da demanda, se responsabilizando pelas informações prestadas, que serão utilizadas para balizar os itens a serem contratados;

IV - acompanhar o andamento dos processos de contratação, prestando **apoio** às equipes da Secretaria-Executiva ou do ente responsável pela realização de compra regional quando solicitado;

V - promover o uso consciente dos recursos disponíveis e uma **gestão de demandas efetiva**, capaz de estabelecer previsibilidade e adequabilidade na gestão dos insumos, facilitando a construção da demanda consolidada das compras centralizadas;

Centralização de Compras – RLC-BrC



VI - mobilizar e fomentar a integração das equipes finalísticas e administrativas, garantindo a **retroalimentação** do ciclo de gestão de recursos logísticos e a **exploração do potencial técnico** disponível no ente consorciado no apoio às compras centralizadas;

VII - avaliar, previamente à abertura de procedimento de contratação a ser conduzido pelo ente, **a existência de processo de compra centralizada** em que a demanda esteja inserida, **evitando duplicidade** de cobertura de contrato ou de outro instrumento obrigacional e consequente **frustração da demanda centralizada**;

VIII - priorizar as contratações dos itens registrados pelas **compras centralizadas**, compreendendo a oportunidade de **promover continuidade e credibilidade aos processos centralizados**;

IX - assinar os contratos de rateio, instrumentos que definem as obrigações e critérios para a realização de repasses de recursos entre os consorciados e o BrC, **quando o modelo de compra compartilhada assim o exigir**.

Centralização de Compras – RLC-BrC



Seção II Dos instrumentos de centralização de compras

Art. 76. São instrumentos obrigacionais de suporte às compras centralizadas, entre outros:

- I - contratos centralizados de execução centralizada, caso em que existe aporte de recurso diretamente ao BrC;
- II - contratos centralizados de execução descentralizada; e
- III - atas de registro de preços.

Centralização de Compras – RLC-BrC



- **Contratos centralizados de execução centralizada**
 - Contrato de rateio (orçamentação central)
 - Restrição de entrada X Maior efetividade
 - Maior capacidade operacional do BrC (execução)
 - Desafoga os participantes
 - Incentiva a participação
 - Aumenta a responsabilidade do BrC
 - Necessidade de controle de entregas e ateste
 - Comunicação efetiva

Centralização de Compras – RLC-BrC



- **Contratos centralizados de execução descentralizada**
 - Orçamentação por cada participante
 - Entrada facilitada X Dúvidas quanto à efetividade
 - Não demanda participação efetiva do BrC na execução
 - Maior número de compras centralizadas
 - Mantém a rotina de execução das equipes dos participantes
- Controle de entregas e ateste é feito por cada participante
 - Não requer ação do BrC

Centralização de Compras – RLC-BrC



- **Atas de Registro de Preços**
 - Orçamentação por cada participante
 - Entrada muito facilitada X Riscos à efetividade
 - Não demanda participação efetiva do BrC na execução
 - Maior número de compras centralizadas
 - Mantém a rotina de execução das equipes dos participantes
 - Controle de entregas e ateste é feito por cada participante
 - Não requer ação do BrC
 - **Permite a participação de novos órgãos ou entidades**

Obrigado!